Das fehlende Wort im Interview

Legal untersucht für Merrensteg, ob in einem Handelsvertretergeschäft ein Preis an einen Wettbewerber weitergegeben wurde. Am 13. Oktober befragt die Rechtsabteilung zwei Beschäftigte. Laut Einladung sind Handnotizen vorgesehen. Nora Eibenrode bekommt trotzdem ein 27-minütiges automatisch erzeugtes Transkript. Darin steht, eine Sachbearbeiterin habe den Preis weitergegeben. Sie sagt schriftlich, sie habe genau das Gegenteil gesagt.

Zwei Stimmen tragen im Export dasselbe Initial. Die Interviewerin hat markiert, dass das entscheidende Frage-Antwort-Paar unterbrochen wurde. Das Adminprotokoll zeigt den Start eines Transkriptionsdienstes. Im Ordner liegt außerdem ein Tonexport unbekannter Herkunft. Die Akte muss klären, was tatsächlich gesagt wurde, wer welchen Satz gesagt hat und welche Funktionen entgegen der geplanten Handnotiz liefen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Spielt die strittige Stelle ohne Namensnennung nach. Lasst die Gruppe zwischen einer sicheren Aussage, einer unsicheren Sprecherzuordnung und dem Widerspruch der Betroffenen unterscheiden.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Gleicht Einladung, Adminprotokoll, Zeitmarken und Tonexport ab. Führt Gesprächsinhalt und Zulässigkeit von Aufzeichnung, Transkription und weiteren Funktionen getrennt.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die ergänzende Stellungnahme und den Sicherungsstand hinzu. Entwerft einen Vermerk, der nur belegte Aussagen übernimmt, die strittige Passage kennzeichnet und Zugriffe auf sensible Dateien begrenzt.

Entscheidung am Ende. Welche Fassung darf in die Untersuchungsakte, und muss Irma die Betroffene nochmals ohne automatischen Mitschnitt befragen?

Arbeitsauftrag. Erstelle ein verifiziertes Gesprächsprotokoll mit Korrekturtabelle und einen Freigabevermerk zur Speicherung, weiteren Transkription und Anhörung. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-interview-und-transkript.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Das fehlende Wort im Interview

Für die Untersuchung U-62 hat Legal am 13. Oktober zwei Beschäftigte zu einer behaupteten Preisabsprache mit einem Handelsvertreter befragt. Der Hinweis war zuvor schriftlich in der Meldestelle eingegangen. Die Gespräche fanden später als Untersuchungsinterviews statt. Nora Eibenrode erhält ein vom Besprechungsdienst erzeugtes Transkript über 27 Minuten. Darin steht, die Sachbearbeiterin habe einen Preis an den Wettbewerber weitergegeben. Ihre schriftliche Rückmeldung lautet, sie habe das Gegenteil gesagt. Das Transkript zeigt an mehreren Stellen zwei Teilnehmer mit demselben Initial. Irma Winkelreuth soll entscheiden, ob und wie daraus ein belastbarer Vermerk für die Sachverhaltsakte entstehen kann. Auf dem freigegebenen Besprechungsblatt steht »Notiz per Hand«.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-15

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Das Einladungsschreiben IV-4 nennt Zweck, teilnehmende Personen und den vorgesehenen Ort der Gesprächsnotiz. Es sieht keine Tonaufzeichnung vor. Im Admin-Protokoll AP-73 ist für 09:04 Uhr ein automatisch gestarteter Transkriptionsdienst vermerkt. Ein Tonexport mit Zeitstempeln ist in dem geteilten Ordner sichtbar, seine Herkunft wurde noch nicht bestätigt. Die Interviewerin hat eine Handskizze mit Zeitmarken 09:09, 09:14 und 09:23 angelegt. Sie bestätigt, das Frage-Antwort-Paar zum angeblichen Preisversand sei unterbrochen worden. Bei 09:14 zeigen die Exportspalten zugleich den Namen einer weiteren Person und eine Telefonnummer in der Vorschau. Die Tabelle fasst die Stellen zusammen, ohne vertrauliche Originalinhalte zu wiederholen.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Das fehlende Wort im Interview

Der Ermittlungsleiter möchte die maschinelle Zusammenfassung wegen der knappen Frist bereits an drei Bereichsleitungen senden. Er argumentiert, die Beschäftigten hätten nach Einblendung eines Transkriptionssymbols nicht widersprochen. Der Termin wurde in einer Arbeitsanweisung als verpflichtend bezeichnet. Der Protokollführer weist darauf hin, dass das Symbol nur in seiner Ansicht sichtbar war. Die IT-Vertretung hält die Funktion für betrieblich genehmigt, legt aber nur eine Freigabe für die Mitschrift öffentlicher Produktschulungen vor. Ein Modellfeld »erregt/ausweichend« wurde neben dem Transkript exportiert. Der Dienst beschreibt es als Ableitung aus Stimme und Pausen. Maren Siefholz will wissen, ob die Auswertung überhaupt aktiviert wurde und welche Daten in den Dienst gelangt sind.

Abgleich der drei Gesprächsquellen

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

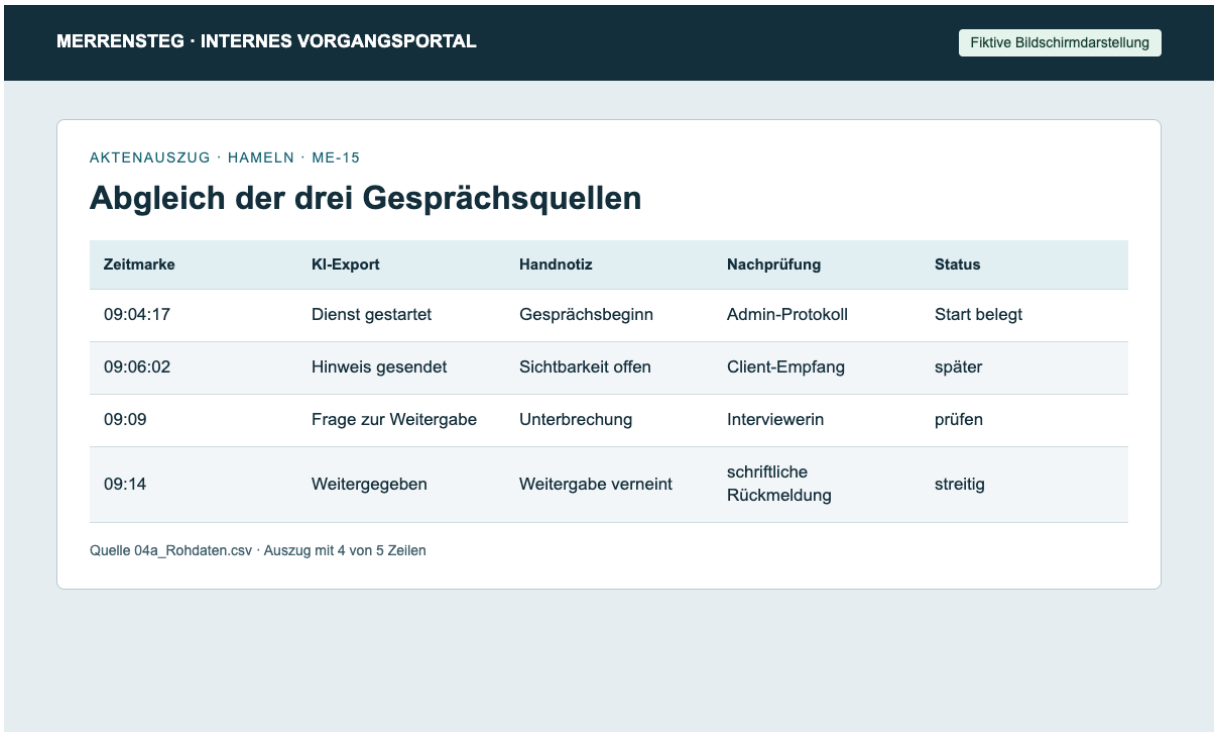
Zeitmarke	KI-Export	Handnotiz	Nachprüfung	Status
09:04:17	Dienst gestartet	Gesprächsbeginn	Admin-Protokoll	Start belegt
09:06:02	Hinweis gesendet	Sichtbarkeit offen	Client-Empfang	später
09:09	Frage zur Weitergabe	Unterbrechung	Interviewerin	prüfen
09:14	Weitergegeben	Weitergabe verneint	schriftliche Rückmeldung	streitig
09:23	erregt/ausweichend	keine Wertung	Funktion prüfen	nicht freigegeben

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Zeitmarke	KI-Export	Handnotiz	Nachprüfung	Status
09:04:17	Dienst gestartet	Gesprächsbeginn	Admin-Protokoll	Start belegt
09:06:02	Hinweis gesendet	Sichtbarkeit offen	Client-Empfang	später
09:09	Frage zur Weitergabe	Unterbrechung	Interviewerin	prüfen
09:14	Weitergegeben	Weitergabe verneint	schriftliche Rückmeldung	streitig
09:23	erregt/ausweichend	keine Wertung	Funktion prüfen	nicht freigegeben

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Am 19. Oktober liefert der Besprechungsdienst die Funktionshistorie. Eine maschinelle Auswertung begann um 09:04:17 Uhr. Der Empfang des Hinweises im Client ist erst für 09:06:02 Uhr bestätigt. Eine ausdrückliche Einwilligung oder anderweitige Aufnahmefreigabe wurde im Vorgang noch nicht gefunden. Die schriftliche Rückmeldung der Sachbearbeiterin nennt einen Entwurf für eine Kundenpreisliste, die an die eigene Vertriebsleitung ging. Für einen Wettbewerberversand gebe es nach ihrer Aussage keine Nachricht. Die Interviewerin hat eine korrigierte Randnotiz freigegeben. Dort steht, sie habe die Weitergabe an Dritte ausdrücklich erfragt, die Antwort sei verneinend gewesen. Als nächste Prüfung bietet IT einen auf diesen Projektordner begrenzten Vergleich der Versandbelege an.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-15

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Das Protokoll soll Angaben mit gesicherter Quelle übernehmen und maschinelle Passagen als Prüfmaterial behandeln. Trenne Feststellungen, bestrittene Wiedergaben und Klärungsfragen. Für offene Stellen werden Zeitmarke, verfügbare Gegenquelle und die Reichweite der Korrektur benötigt. Der technische Vermerk soll die Aufnahme, die Übermittlung zum Anbieter, eine weitere Auswertung und die Ablage getrennt beurteilen. Das Feld zur Stimmung ist für die Tatsachenfeststellung nicht vorgesehen. Bis zur Entscheidung brauchen die zugriffsberechtigten Personen einen klaren Umgang mit vorhandenen Dateien, Sperrung oder begrenzter Sicherung. Eine mögliche Nachbefragung soll neutral formuliert sein und auf den konkret belegten Vorgang verweisen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle ein verifiziertes Gesprächsprotokoll mit Korrekturtabelle und einen Freigabevermerk zur Speicherung, weiteren Transkription und Anhörung.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Interviewerin · Sachverhaltsaufklärung <interviewfuehrung@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-15 | Verneinung im Interview und zeitversetzter Hinweis

Guten Tag,

Ich halte meine freigegebene Randnotiz aufrecht: Die Frage nach Weitergabe an Dritte wurde verneint. Das maschinelle „weitergegeben“ bei 09.14 Uhr darf nicht als unbestrittener Inhalt weitergereicht werden. Die Beschäftigte beschreibt einen Entwurf an die eigene Vertriebsleitung. Ob es daneben einen anderen Versand gab, müssen die Versandbelege zeigen; das Interview allein ersetzt diesen Abgleich nicht.

Der Dienststart um 09.04.17 Uhr liegt vor dem bestätigten Clientempfang um 09.06.02 Uhr. Ich kann nicht bestätigen, dass die befragte Person das Symbol schon zu Beginn gesehen hat. Die Einladung IV-4 sieht keine Tonaufzeichnung vor. Auch der sichtbare Tonexport ist hinsichtlich Herkunft noch nicht bestätigt. Bitte unterscheiden Sie Dienstaktivierung, tatsächliche Audioübertragung und die rechtliche Zulässigkeit der jeweiligen Verarbeitung.

Das Feld „erregt/ausweichend“ stammt nach der Beschreibung aus Stimme und Pausen. Ich möchte es weder als Glaubwürdigkeitsbeurteilung verwenden noch im Empfängerkreis verbreiten. Bitte prüfen Sie Funktion und tatsächlich übertragene Daten gesondert. Für den Versandabgleich genügt zunächst der benannte Projektordner; eine vollständige Postfachdurchsuchung ist nicht mein Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen
Interviewerin · Sachverhaltsaufklärung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-15 · Das fehlende Wort im Interview · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Das fehlende Wort im Interview“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Abgleich der drei Gesprächsquellen

Zeitmarke	KI-Export	Handnotiz	Nachprüfung	Status
09:04:17	Dienst gestartet	Gesprächsbeginn	Admin-Protokoll	Start belegt
09:06:02	Hinweis gesendet	Sichtbarkeit offen	Client-Empfang	später
09:09	Frage zur Weitergabe	Unterbrechung	Interviewerin	prüfen
09:14	Weitergegeben	Weitergabe verneint	schriftliche Rückmeldung	streitig
09:23	erregt/ausweichend	keine Wertung	Funktion prüfen	nicht freigegeben

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Interviewerin · Sachverhaltsaufklärung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Ich halte meine freigegebene Randnotiz aufrecht: Die Frage nach Weitergabe an Dritte wurde verneint. Das maschinelle „weitergegeben“ bei 09.14 Uhr darf nicht als unbestrittener Inhalt weitergereicht werden. Die Beschäftigte beschreibt einen Entwurf an die eigene Vertriebsleitung. Ob es daneben einen anderen Versand gab, müssen die Versandbelege zeigen; das Interview allein ersetzt diesen Abgleich nicht.

2. Absatz der Stellungnahme: Der Dienststart um 09.04.17 Uhr liegt vor dem bestätigten Clientempfang um 09.06.02 Uhr. Ich kann nicht bestätigen, dass die befragte Person das Symbol schon zu Beginn gesehen hat. Die Einladung IV-4 sieht keine Tonaufzeichnung vor. Auch der sichtbare Tonexport ist hinsichtlich Herkunft noch nicht bestätigt. Bitte unterscheiden Sie Dienstaktivierung, tatsächliche Audioübertragung und die rechtliche Zulässigkeit der jeweiligen Verarbeitung.

3. Absatz der Stellungnahme: Das Feld „erregt/ausweichend“ stammt nach der Beschreibung aus Stimme und Pausen. Ich möchte es weder als Glaubwürdigkeitsbeurteilung verwenden noch im Empfängerkreis verbreiten. Bitte prüfen Sie Funktion und tatsächlich übertragene Daten gesondert. Für den Versandabgleich genügt zunächst der benannte Projektordner; eine vollständige Postfachdurchsuchung ist nicht mein Auftrag.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Originalexport, Handnotiz, freigegebene Korrektur und Funktionshistorie getrennt erhalten. Keine heimliche Neuaufnahme zur Nachprüfung herstellen; ein zulässiger Zugriff auf vorhandene Tondateien wird gesondert entschieden.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Quelle trägt den genauen Antwortwortlaut, wann begann welche Aufzeichnung und wurde eine zusätzliche stimmbezogene Funktion tatsächlich aktiviert?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.